



Nr. 21 Kabinettsitzung vom 13. Februar 1925

R 43 I/1399 , Bl. 102-105

Anwesend: Luther, Stresemann, Schiele, v. Schlieben, Neuhaus, Frenken, Geßler, Graf v. Kanitz; StS Kempner, Meissner, Weismann, Fischer, Popitz, Geib, Sautter, Hagedorn; MinDir. Pünder, Kiep, Ritter, v. Brandt, Miller, Ernst, Posse; MinR Poerschke, Richter, Wachsmann, Karlowa, Graf Adelman; ORegR Niemetz; Protokoll: ORegR Grävell.

[Tagesordnung]

1. Denkschrift über die Ruhrentschädigung.
2. Außerhalb der Tagesordnung: Das Dortmunder Grubenunglück. [...]
3. Entwurf eines Gesetzes über die Erhöhung der Bier- und Tabaksteuer. [nach kurzer Debatte abgesetzt]
4. Einladung zur Jahresfeier des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold.
5. Außerhalb der Tagesordnung: Angriffe auf den Reichskanzler während des Himmelsbach-Prozesses. [...]
6. Personal-Abbau-Verordnung.
7. Deutsch-spanischer Handelsvertrag. [...]
8. Außerhalb der Tagesordnung: Einladung der Reichsregierung durch die russische Vertretung.
9. Rentenbankkreditanstalt. [...]
10. Zeugenvernehmung des früheren Staatssekretärs im Reichsministerium für Wiederaufbau Dr. Müller in der Privatklaresache Himmelsbach gegen Fernbach. [abgesetzt]
11. Außerhalb der Tagesordnung: Zeugenvernehmung von Minister a. D. Giesberts und Exzellenz von Payer. [...]
12. Außerhalb der Tagesordnung: Einladung des Sechzehnerausschusses (für die besetzten Gebiete) nach Köln.

1. Denkschrift über die Ruhrentschädigung¹.

Der *Reichskanzler* führte zu der Frage der Höhe des der Entschädigung zu Grunde zu legenden Kohlenpreises aus, daß jetzt Geldverpflichtungen hätten abgedeckt werden müssen, die früher aufgenommen worden seien und daher auch die Zugrundelegung des damaligen Preises gerechtfertigt werden könne. Zu berücksichtigen sei vielleicht die unterschiedliche Lage, die sich daraus ergebe, daß teilweise Markschulden, teilweise Valutaschulden aufgenommen worden seien.

Staatssekretär Fischer wies darauf hin, daß sich die Regierung verpflichtet habe, die Schulden zum Preis der Lieferzeit abzudecken².

Der *Reichsminister der Justiz* wünschte, daß das Gutachten des Reichsjustizministeriums³ nicht erwähnt werde, und zwar besonders deshalb, weil in diesem Gutachten das Justizministerium zum Ausdruck gebracht habe, daß eine privatrechtliche Verpflichtung für die Entschädigung nicht vorgelegen habe.

Staatssekretär Fischer hielt es für möglich, diesem Wunsch Rechnung zu tragen.

Der *Reichskanzler* erklärte, daß, wenn er unter Eid gefragt würde, ob er seinerzeit an einem politischen oder an einem privatrechtlichen Abkommen⁴ mitgewirkt habe, er antworten müsse, daß er an einem privatrechtlichen Abkommen mitgewirkt habe⁵.

Der *Reichsminister des Innern* bat, den Passus über den § 33 der Haushaltsordnung⁶ in der ursprünglichen Form zu belassen und nicht [in?] das Deckblatt einzufügen.

Staatssekretär Fischer äußerte demgegenüber, daß Bedenken eigentlich gegen das Deckblatt nicht bestehen könnten, da es lediglich die Rechtsauffassung des Reichsministers der Finanzen und seine politische Verantwortlichkeit behandle.

Der *Reichskanzler* hielt die Fassung des Deckblattes ebenfalls nicht für glücklich, insbesondere deshalb, weil es nicht ratsam sei, das Vorgehen lediglich formal zu begründen. Eine rein sachliche Darstellung wäre besser.

Staatssekretär Geib schloß sich ebenfalls der Auffassung des Reichsministers des Innern an.

Nach Vornahme einer Reihe kleinerer Änderungen, die von dem Reichsminister des Innern vorgeschlagen wurden, stellte der *Reichskanzler* folgendes fest:

Die Denkschrift gilt als genehmigt. Der Abschnitt bezüglich des § 33 der Haushaltsordnung wird wie folgt abgeändert:

– 1.

Die Begründung ist nicht nur auf die Form der Ausführung, sondern auch auf die Notwendigkeit der Zahlung in jedem einzelnen Fall zu stützen.

– 2.

¹ Es handelt sich um die Denkschrift des RFM über „Die Reparationslasten und Schäden der Privatwirtschaft des Ruhr- und Rhein-gebiets und ihre Erstattung durch das Reich“, die in ihrer dem Kabinett vorliegenden Fassung nicht zu ermitteln war (s. dazu Anm. 1 zu Dok. Nr. 17). Die Endfassung wird vom RFM am 16. 2. dem RT (RT-Drucks. Nr. 568, Bd. 398), der Rkei und sämtl. RMin. zugeleitet (R 43 I/455, Bl. 25-67). Zur Vorgeschichte und zur vorangegangenen Kabinettsberatung s. Dok. Nr. 10 und 17, P. 1.

² Detaillierte Übersichten über die von den Ruhrbergbauunternehmen auf Grund der Micum-Verträge (s. dazu Anm. 2 zu Dok. Nr. 17) gelieferten Kohlenmengen und über die Entwicklung der Kohlenpreise 1923/4 enthalten die Anlagen zum „Bericht des 23. Ausschusses (Untersuchungsausschuß – Ruhrentschädigung)“ des RT vom 5.7.27 (s. RT-Drucks. Nr. 3615, Bd. 417). S. dazu ferner das Gutachten des RWiMin. vom 12.12.24 in Anlage 20 zur Denkschrift über die Ruhrentschädigung (s. Anm. 1).

³ In den Akten nicht ermittelt.

⁴ Es handelt sich um das zwischen der Reg. Stresemann und der Sechserkommission des Bergbaulichen Vereins (Essen) im Nov. 1923 getroffene Entschädigungsübereinkommen (s. Anm. 2 zu Dok. Nr. 17).

⁵ Zu dieser Frage, die bei der Zeugenvernehmung Luthers durch den 23. Ausschuß des RT am 1.5.25 eine wesentliche Rolle spielt, s. weiter Anm. 10 u. 11 zu Dok. Nr. 77.

⁶ § 33 der „Reichshaushaltsordnung“ vom 31.12.22 bestimmt: Haushaltsüberschreitungen und außerplanmäßige Ausgaben bedürfen der vorherigen Zustimmung des RFM. Beamte, die Zahlungen anweisen, zu denen das Reich nicht verpflichtet ist, sind der Reichskasse zu Schadenersatz verpflichtet. Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn zur Abwendung einer dem Reich drohenden Gefahr sofort gehandelt werden mußte und das in der Notlage erforderliche Maß dabei nicht überschritten wurde (RGBl. II, S. 17).

Der 2. Absatz ist so aufzubauen, daß er die haushaltsrechtlich gegebene Verantwortlichkeit der Finanzverwaltung klar hervorhebt⁷.

Der Indemnitätsantrag wird auf Grund eines Beschlusses der Reichsregierung gestellt, gezeichnet wird er von dem Reichsfinanzminister⁸.

Das *Kabinet* war damit einverstanden.

2. Außerhalb der Tagesordnung: Das Dortmunder Grubenunglück. [...]

3. Entwurf eines Gesetzes über die Erhöhung der Bier- und Tabaksteuer. [nach kurzer Debatte abgesetzt]⁹

4. Einladung zur Jahresfeier des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold¹⁰.

Der *Reichsminister des Innern* empfahl, die Einladung abzulehnen.

Ministerialdirektor *Pünder* berichtete anhand der Akten der Reichskanzlei über die Behandlung früherer Einladungen des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold¹¹.

Es wurde beschlossen, die Einladung nicht zu beantworten¹².

5. Außerhalb der Tagesordnung: Angriffe auf den Reichskanzler während des Himmelsbach-Prozesses. [...]

6. Personal-Abbau-Verordnung¹³.

Der *Reichsminister der Finanzen* berichtete über die Beschlüsse des Reichsrats¹⁴. Es entstehe jetzt die Frage, ob die Reichsregierung an ihrer Vorlage festhalten wolle und somit dem Reichstag zwei Vorlagen unterbreite.

Das *Kabinet* beschloß, an der Regierungsvorlage festzuhalten¹⁵.

⁷ Eingehende Ausführungen dazu auf S. 16 f. der Endfassung (s. Anm. 1).

⁸ So auf der Kopfseite der Endfassung.

⁹ S. Dok. Nr. 22, P. 3.

¹⁰ Zu dieser Veranstaltung, die am 22. 2. in Magdeburg stattfindet, war eingeladen worden mit Schreiben des Bundesvorsitzenden Hörsing vom 3. 2. (R 43 I/767, Bl. 56 f.).

¹¹ Am 6. 2. vermerkt dazu Wienstein u. a.: Als RK Marx anlässlich der Gründung des Reichsbanners aufgefordert wurde, die Ehrenmitgliedschaft anzunehmen und in den Reichsausschuß einzutreten, sei eine „Antwort von hier aus nicht erteilt worden; auch auf ein Erinnerungsschreiben nicht.“ (R 43 I/767, Bl. 58).

¹² Nicht ohne Einfluß auf diese Entscheidung dürfte gewesen sein, daß Hörsing sich am 18. 1. auf einer öffentl. Veranstaltung in München abfällig über die RReg. und einige RM geäußert hatte (Aktenmaterial, insbes. Schriftwechsel zwischen Schiele und Severing dazu in R 43 I/767).

¹³ Vgl. Anm. 3 zu Dok. Nr. 20. – Der RFM hatte am 24. 1. den „Entwurf eines Gesetzes über eine zweite Änderung der Personalabbau-Verordnung“ dem RR zugeleitet (RR-Drucks. Nr. 9, Bd. 1925 I). Der Entw. hatte bereits dem zweiten RT vorgelegen, war aber durch dessen Auflösung hinfällig geworden. Zur Vorgeschichte s. diese Edition: Die Kabinette Marx I/ II, Dok. Nr. 249, P. 3. Die wichtigste Änderung, die der Entw. an der Personalabbau-VO vom 27.10.23 (RGL. I, S. 999) vornimmt, betrifft deren Art. 3, 4 und 15. Die Versetzung lebenslänglich angestellter Beamten in den einstweiligen Ruhestand soll künftig nicht mehr jederzeit erfolgen können, sondern nur dann, wenn durch besonderes Gesetz Reichsverwaltungen ganz oder teilweise zu Abbauverwaltungen erklärt werden.

¹⁴ Der RR hatte am 12. 2. die Aufhebung des Art. 10 der Personalabbau-VO (betr. Kürzung der Versorgungsbezüge von Ruhehaltsempfängern bei Privateinkommen) beschlossen (s. Niederschriften über die Vollsitzungen des RR 1925, § 92). Dagegen sieht die Reg.-Vorlage nur Milderungen der diesbez. Bestimmungen vor.

¹⁵ Der RFM leitet den Entw. als Doppelvorlage am 19. 2. dem RT zu (RT-Drucks. Nr. 592, Bd. 399). Zum Fortgang s. Dok. Nr. 22, P. 2.

7. Deutsch-spanischer Handelsvertrag. [...]

8. Außerhalb der Tagesordnung: Einladung der Reichsregierung durch die russische Vertretung.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* wies darauf hin, daß es kaum länger angängig sei, den Einladungen der Russischen Botschaft grundsätzlich auszuweichen.

Der *Reichswehrminister* glaubte, daß die Annahme von Einladungen gegenwärtig wohl zu gewissen Schwierigkeiten führen könnte.

Der *Reichskanzler* empfahl, zunächst keinen Beschluß zu fassen, sondern auf die Angelegenheit zurückzukommen, sobald wieder eine Einladung der Russischen Botschaft vorläge¹⁶.

9. Rentenbankkreditanstalt. [...]

10. Zeugenvernehmung des früheren Staatssekretärs im Reichsministerium für Wiederaufbau Dr. Müller in der Privatklegesache Himmelsbach gegen Fernbach. [abgesetzt]

11. Außerhalb der Tagesordnung: Zeugenvernehmung von Minister a. D. Giesberts und Exzellenz von Payer. [...]

12. Außerhalb der Tagesordnung: Einladung des Sechzehnerausschusses (für die besetzten Gebiete) nach Köln.

Der *Reichskanzler* teilte mit, daß der Oberbürgermeister Dr. Adenauer den Sechzehnerausschuß des Reichstags eingeladen habe, die nächste Ausschußsitzung in Köln abzuhalten¹⁷. Er erachte dies für sehr bedenklich¹⁸, und es müßte seiner Meinung nach versucht werden, darauf hinzuwirken, daß diese Ausschußsitzung in Köln nicht stattfinde. Falls es nicht möglich sei, die Sitzung in Köln zu verhindern, werde es notwendig sein, Regierungsvertreter zu dieser Sitzung zu entsenden.

Das *Kabinet* beauftragte Staatssekretär Dr. Kempner, zu versuchen, den Reichstag von der Unzweckmäßigkeit der Abhaltung von Ausschußsitzungen außerhalb zu überzeugen. Vielleicht werde dadurch der Ausschuß von sich aus beschließen, der Einladung nicht nachzukommen¹⁹.

¹⁶ S. dazu weiter Dok. Nr. 206, P. 5.

¹⁷ Der 16. Ausschuß hatte am 5. 2. gemäß Antrag des Zentrums beschlossen, „eine Besprechung mit der Städtevereinigung und dem Verbande der Stadt- und Landkreise des besetzten Gebietes anzuberaumen behufs Erörterung der Notlage der Gemeinden des besetzten Gebietes.“ (Drucks. Nr. 8 des 16. Ausschusses vom 4. 2. in R 43 I/194, Bl. 78).

¹⁸ Verfassungsrechtliche und politische Bedenken gegen die Tagung des Ausschusses äußert der PrIM in Schreiben an den RIM und den RMbesGeb. vom 16.2.25. Im Schreiben an den RIM heißt es: Die Prüfung einer etwaigen Notlage der Gemeinden sei nach Art. 5 ff. der RV unzweifelhaft Sache der Länder – ein Grundsatz, der auch dadurch keine Einschränkung erfahren dürfe, daß die Notlage in unmittelbarem Zusammenhang mit der Besetzung stehe. Außerdem gehe aus Art. 24 der RV eindeutig hervor, daß sowohl der RT wie auch seine Ausschüsse nur am Sitz der RReg. zusammentreten können. An den RMbesGeb. schreibt der PrIM: Es sei nach den Erfahrungen der letzten Jahre damit zu rechnen, „daß auf dieser Tagung die Zentralbehörden, insbesondere das Reichsfinanzministerium, [...] als ‚Angeklagte‘, dagegen nachgeordnete Stellen (insbesondere Oberbürgermeister) als ‚Ankläger‘ und der fast ausschließlich aus Abgeordneten des besetzten Gebietes sich zusammensetzende Reichstagsausschuß als ‚Richter‘ erscheinen werden. Dies ist umso bedenklicher, als die Zentralstellen unmöglich alle beteiligten, für eine völlige Klarstellung erforderlichen Sachreferenten nach Köln entsenden und andererseits bekanntlich die von der Freiheit der Rede ausgiebig Gebrauch machenden ‚Ankläger‘ unmöglich das Für und Wider einer jeden Frage beherrschen können. Die hieraus sich ergebenden Bedenken wachsen mit der Zahl der Teilnehmer aus den Kreisen der Stadt- und Landkreisvereinigung, wobei ich nochmals hervorhebe, daß im vorliegenden Falle mit einer großen Versammlung von etwa 100 Personen zu rechnen ist.“ (Diese Schreiben abschrl. in R 43 I/194, Bl. 71-76).

¹⁹ Im Auftrage Kempners werden die Bedenken der RReg. von Pünder am 18. 2. dem Vorsitzenden des 16. Ausschusses, Bayersdörfer (BVP), vorgetragen. Dieser erklärt sich zwar außerstande, die Veranstaltung im gegenwärtigen Stadium noch zu verhindern,

versichert aber, daß keinerlei Beschlüsse in Köln gefaßt würden. Er werde allenfalls zulassen, daß nach den Vorstellungen der geladenen Interessenverbände Resolutionen gefaßt würden, die der Ausschuß als Material nach Berlin nehmen könne (Aufzeichnung Pünders vom 18. 2. in R 43 I/194 , Bl. 80 f.). Zum Fortgang s. Dok. Nr. 24, P. 3.

Zitierhinweis

Nr. 21 Kabinettsitzung vom 13. Februar 1925 in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Luther I und II, bearb. von Karl-Heinz Minuth, 1977, S. 81–84 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/lut-D21>